

Regolamento UE 2016/679 (Data Protection)

Principi Generali e Definizioni

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Normativa

Regolamento (UE) 2016/679	In vigore dal 25 maggio 2018
D.Lgs. 196/2003	Nuovo D.Lgs. 101/2018 – <u>Abrogazione selettiva</u>
Provvedimenti Garante Privacy	NON Decadono fino a quando non verranno modificati, sostituiti o abrogati
Accordi Internazionali su trasferimento dati	NON Decadono fino a quando non verranno modificati, sostituiti o abrogati

L'approccio innovativo basato sull'accountability del Titolare (art. 24 GDPR)

Il TITOLARE è responsabile per la compliance ai principi privacy
e deve essere in grado di DIMOSTRARLA (art. 5, co.2)
Tenuto conto di NATURA, AMBITO, CONTESTO, FINALITA', RISCHI

|
|
V
mette in atto

Misure TECNICHE ed ORGANIZZATIVE ADEGUATE per garantire, ed **essere in grado di dimostrare**, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Dette misure sono riesaminate ed aggiornate qualora necessario.

Ciò implica l'adozione di un **SISTEMA DI GESTIONE DELLA DATA PROTECTION** che consenta di gestire nel tempo la *compliance*.

L'approccio innovativo basato sull'«Accountability» del Titolare e le principali novità del Regolamento

- Le definizioni e di principi generali previsti dal Codice Privacy restano sostanzialmente invariati, ma **cambia la filosofia**
- **Nuovo approccio metodologico**, risk-based, basato sulla **protezione dei dati dell'utente** e sull'**effettivo rischio** per ogni azienda
- Da un sistema di tipo formalistico ad un sistema di Governance dei Dati Personali basato su un'alta **responsabilizzazione sostanziale** («**accountability**») del Titolare, a cui è richiesto **proattività**, cioè di **prevenire** e non correggere, nonché di **dimostrare**, tramite l'elaborazione di un **idoneo sistema documentale** di gestione della privacy e di appropriate policies interne,

da esibire in caso di richiesta da parte dell'Autorità, la conformità al GDPR e l'**adeguatezza delle proprie scelte/valutazioni**.

Protezione sin dalla progettazione (by design e by default)

Le misure a protezione di dati devono essere **adottate già al momento della progettazione di un prodotto o software (design)**.

Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative **adeguate** per garantire in ogni caso che siano trattati **solo i dati necessari per ogni specifica finalità (default)**.

Accountability - Obblighi Documentali

Registro Trattamenti

DPIA

Lettere Incarico / Nomina Responsabile /

Policy Organizzativa e Misure (Tecniche) di Sicurezza

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

- **Applicabilità GDPR alle sole persone fisiche**
- **Definizione di trattamento e dato personale**

Applicabilità GDPR alle sole persone fisiche + Def. Dato Personale

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una **persona fisica identificata o identificabile («interessato»)**; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Definizione di trattamento

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2) «trattamento»: **qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali**, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Trattamento di categorie particolari di dati personali

Articolo 9, comma 1 (**ex Dati Sensibili**)

Dati personali che rivelino l'**origine razziale o etnica**, le **opinioni politiche**, le convinzioni **religiose o filosofiche**, o l'**appartenenza sindacale**, nonché trattare **dati genetici, dati biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla **salute** o alla **vita sessuale** o all'**orientamento sessuale** della persona

Articolo 10 (**ex Dati Giudiziari**)

dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

CASO 1 - E-mail del dipendente

L'e-mail di lavoro di un dipendente è un dato personale? Dipende.

1. Nel caso in cui l'e-mail sia formulata in termini generici, facendo riferimento alla **funzione** della società di appartenenza (es. HRoffice@companyname.com) questa **non sarà un dato personale**, ma rientrerà in ogni caso nella nozione di "contraente" rispetto ai servizi di comunicazione elettronica;
2. Nel caso in cui invece l'indirizzo sia **associato a uno specifico individuo** (es. m.bianco@companyname.com), anche l'indirizzo e-mail lavorativo dovrà essere **considerato dato personale**.

CASO 2 - L'Indirizzo IP (Internet Protocol Address) è un dato personale?

Nonostante l'indirizzo IP non contenga di per sé ulteriori informazioni, può essere utilizzato per elaborare o dedurre ulteriori informazioni sul proprio utente. Proprio per tale motivo, l'indirizzo IP ha sempre rappresentato un **tema abbastanza controverso dal punto di vista della privacy**, specialmente se teniamo in considerazione la possibilità che l'IP sia di tipo dinamico (ovvero un indirizzo che cambia ogniqualvolta un utente si connetta ad una determinata rete).

Il GDPR ha definitivamente sciolto ogni dubbio, affermando che **l'indirizzo IP debba essere considerato come un dato personale in quanto ricadrebbe nell'ambito degli identificativi online (online identifiers)** come peraltro i cookies.

La ratio di tale scelta è piuttosto evidente: gli indirizzi IP sono registrati dagli internet service providers i quali sono a conoscenza degli utenti ai quali gli indirizzi sono assegnati. Il gestore di una pagina internet registra gli indirizzi IP che accedono ad una determinata pagina. **Se le due informazioni venissero combinate potrebbero permettere l'identificazione di un utente associato ad un determinato indirizzo IP.**

Altri dati che l'indirizzo IP consente di identificare sono la geo-localizzazione e un determinato fornitore di servizi internet.

CASO 3 – I Location data sono dati personali?

Il GDPR non è stato invece chiaro nel disciplinare più in generale i cosiddetti "Location data", le informazioni circa l'esatta collocazione geografica di un individuo o di un oggetto. Infatti il **GDPR non ne fornisce una definizione né indicazioni circa la loro gestione.**

Le informazioni sulla esatta localizzazione di un individuo giocano un ruolo estremamente importante nella nostra società e specialmente nella sharing economy (pensiamo ad esempio alle piattaforme di mobilità).

I dati sulla posizione geografica di un individuo sono sempre dati personali? No, non necessariamente. Un'attenta valutazione deve essere fatta caso e per caso e molto dipende dal contesto.

Facciamo alcuni esempi:

- i dati che identificano gli **autoveicoli di una flotta non sono dati personali**;
- i dati che individuano la **posizione di un individuo al momento di un pagamento in un centro commerciale costituiscono dati personali**;
- i dati che localizzano un **individuo all'interno di un ospedale, o le frequenti visite in un luogo di culto o ad un sindacato** non solo sono dati personali ma potrebbero rientrare

anche nella categoria dei dati sensibili in quanto identificherebbero dati relativi allo stato di salute, orientamento religioso e/o politico di un individuo.

Famoso è il caso avvenuto agli inizi del 2018 quando una **famosa App (Strava)** che opera come una sorta di social network dei ciclisti e degli sportivi, attraverso la propria heatmap aveva rivelato la **localizzazione di basi militari situate in regioni piuttosto remote**. L'App, che mostra sentieri, piste di allenamento di atleti in tutto il mondo (inclusi i soldati) aveva finito per **rendere le basi militari americane chiaramente identificabili da chiunque**. Impostazione privacy nell'app si è resa fondamentale.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

«titolare del trattamento»:

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

«responsabile del trattamento»:

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che **tratta dati personali per conto del titolare del trattamento**;

Articolo 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono **disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico** a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

«Incaricato»

non più espressamente previsto ma....

Articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o **chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento**, che abbia accesso a dati personali **non può trattare tali dati** se non è **istruito** in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Interessato:

la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali

E' il baricentro della normativa che deve essere interpretata sempre a sua tutela

All' **Interessato** si ricollegano principalmente **DIRITTI** previsti dalla normativa agli altri soggetti si ricollegano principalmente **DOVERI**

«**Considerando n° 1 GDPR**» : La protezione delle **persone fisiche** con riguardo al **trattamento dei dati** di carattere personale **è un diritto fondamentale**.

«**Considerando n° 4 GDPR**» : Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere **al servizio dell'uomo**. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale **non è una prerogativa assoluta**, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e **va temperato con altri diritti fondamentali** [...] in particolare [...], la libertà di pensiero, [...] la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, [...]

Diritti dell'Interessato

- a) **conoscitivi:**
 - diritto a ricevere l'informativa
 - diritto di richiedere ed ottenere informazioni (accesso)
 - diritto a ricevere informazioni in caso di violazioni (comunicazione data breach)
- b) **di controllo sul trattamento**
 - diritto al consenso e autorizzazione del trattamento (art 6a e 9) di revoca del consenso (art 7) e opposizione (art 21)
 - diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- c) **di intervento sui dati**
 - portabilità (art 20) rettifica ed integrazione (modifica) (art 16)
 - cancellazione ed oblio (eliminazione) (art 17)
- d) di non essere **sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione** che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art 22)

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Responsabile per la protezione dei dati (RPD) o Data Processor Officer (DPO)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

E' OBBLIGATORIO IN 3 CASI

- 1) **autorità pubblica o organismo pubblico**
 - 2) **controllo regolare e sistematico degli interessati su larga scala**
 - 3) **trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati**
- è una figura di vigilanza, interna o esterna
 - un gruppo di imprese può nominare un unico DPO
 - è designato in funzione delle qualità professionali
 - è coinvolto in tutte le questioni relative al trattamento dati
 - non deve ricevere istruzioni e non dev'essere in conflitto d'interessi

compiti e finalità:

- informare e consigliare;
- sorvegliare

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- essere punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento di dati personali;
- considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Autorità di Controllo in ambito GDPR Privacy

Ogni Stato Membro dispone di un'Autorità per la Protezione dei Dati le Autorità sono riunite nel **Comitato Europeo (CEPD o EDPB)**

In Italia: Autorità Garante Protezione dei Dati Personali (o Autorità Garante Privacy)

È una delle **Autorità Amministrative Indipendenti (Authority)**

L'Autorità Garante ha funzioni di **controllo normativo** sulle materie di **competenza nazionale**.

Organo Collegiale (tra cui Presidente e Vicepresidente) composto di **quattro membri eletti dal Parlamento** della **durata di 7 anni**.

L'attuale Collegio è stato eletto dal Parlamento (ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del D.Lgs. 196/2003) il 14 luglio 2020, si è insediato il 29 luglio 2020 ed è così composto:

Pasquale Stanzone (**Presidente**) - Ginevra Cerrina Feroni (**Vice Presidente**)

Agostino Ghiglia - Guido Scorza (**Componenti**)

L'Ufficio del Garante si articola in:

- **Segreteria Generale**
- **Dipartimenti**
(Attività Ispettive; Reti telematiche e Marketing; Libertà Manifestazione Pensiero e Cyberbullismo, Sanità e Ricerca, Realtà Pubbliche, ...).
- **Servizi**
(affari legislativi e istituzionali, relazioni internazionali e con l'Unione europea, relazioni con il pubblico, relazioni esterne e media,...)

L'attività ispettiva del Garante è svolta, oltre che dai **Funzionari**, dalla **Guardia di Finanza Nucleo Privacy** mediante Protocollo d'Intesa.

Sono presenti anche Protocolli di Intesa con Polizia di Stato e Corecom Piemonte in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Regolamento UE 2016/679 (Data Protection) **Informativa - Liceità Trattamento *Data Breach***

Informativa all'Interessato Liceità del Trattamento

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informativa all'Interessato

Art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato)

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni [...] relative al trattamento in forma **concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro**, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Le informazioni sono fornite **per iscritto** o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni **possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi** l'identità dell'interessato.

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano **raccolti presso l'interessato**)

1. In caso di raccolta **presso l'interessato** di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
 - **l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento** e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - i **dati di contatto** del responsabile della protezione dei dati (DPO), ove applicabile;
 - le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché la **base giuridica del trattamento**;
 - [...]
 - gli eventuali **destinatari o le eventuali categorie di destinatari** dei dati personali;
 - ove applicabile, **l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale** e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;
 - il **periodo di conservazione** dei dati personali oppure, se non è possibile, i **criteri utilizzati** per determinare tale periodo;
 - l'esistenza del **diritto dell'interessato** di chiedere al titolare del trattamento **l'accesso ai dati personali** e la **rettifica** o la **cancellazione degli stessi** o la **limitazione** del trattamento che lo riguardano o di **opporsi al loro trattamento**, oltre al **diritto alla portabilità dei dati**;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di **revocare il consenso in qualsiasi momento** senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - [...]
 - **l'esistenza di un processo decisionale automatizzato**, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, **informazioni significative sulla logica utilizzata**, nonché **l'importanza e le conseguenze** previste di tale trattamento per l'interessato.

Liceità del trattamento

Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679

(Liceità del trattamento)

Il **trattamento è lecito** solo se e nella misura in cui ricorre **almeno una delle seguenti condizioni**:

- a) l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario **all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per **adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la **salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi**, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Consenso dell'Interessato

Considerando 32 del Regolamento (UE) 2016/679

- Il consenso espresso mediante un **atto positivo inequivocabile** con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano (**NO : silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle**).
- Se il trattamento ha **più finalità**, il consenso deve essere **prestato per ognuna di queste**.

Art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 - Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve **essere in grado di dimostrare** che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. (**onere della prova a carico del titolare**)
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, **la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro**. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3. L'interessato ha il **diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento**. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4. Nel **valutare se il consenso sia stato liberamente prestato**, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che **l'esecuzione di un contratto**, compresa la prestazione di un servizio, sia **condizionata alla prestazione del consenso** al trattamento di dati personali non **necessario all'esecuzione di tale contratto**.

Violazione di sicurezza dei dati **(«Data Breach»)**

Data Breach

Il WP29 ha ricordato che il Data Breach consiste in una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Gruppo di lavoro ex art. 29 ("WP29") ha adottato il 6 febbraio 2018 la versione definitiva delle linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali (cd. "Data Breach") ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. "GDPR").

Il WP29, riprendendo la distinzione già operata nel suo precedente parere 03/2014, suddivide la violazione dei dati personali in tre categorie:

- "**Confidentiality breach**": in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale a dati personali;
- "**Availability breach**": in caso di cancellazione / distruzione non autorizzata o accidentale di dati personali;
- "**Integrity breach**": in caso di modifica non autorizzata o accidentale di dati personali.

Notifica di una violazione di dati (Data Breach)

- Il titolare del trattamento notifica la violazione **all'autorità di controllo competente** [...] senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, **entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**, a meno che sia **improbabile** che la violazione dei dati personali presenti un **rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche**.
- Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
- Il WP29 ha illustrato, inoltre, uno scenario in cui il titolare del trattamento, venendo a conoscenza di una prima violazione, si ritrovi, prima della notifica, a rilevare altre **violazioni simili, ma con cause diverse**.
- In tal caso, a seconda delle circostanze, il WP29 ha chiarito che il titolare, invece di notificare ogni singolo Data Breach, potrà provvedere **con un'unica notifica contenente le diverse violazioni**, qualora tali violazioni riguardino le **stesse categorie di dati** e si siano verificate **tramite le stesse modalità**, in un arco temporale ristretto.
- Qualora, invece, le violazioni riguardino categorie diverse di dati personali e si siano verificate **tramite differenti modalità**, il titolare dovrà effettuare una **notifica specifica per ciascuna violazione riscontrata**, in conformità all'articolo 33 del GDPR.

Comunicazione di una violazione di dati

Quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato non è richiesta se il titolare:

- a) ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.

Principi e concetti essenziali di Diritto Penale

Il Diritto Penale

È un settore dell'ordinamento giuridico dello Stato ed è caratterizzato dalla natura della conseguenza giuridica che deriva dalla violazione delle sue prescrizioni, ossia dalla pena.

In particolare il diritto penale è quell'insieme di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani che possono consistere in azioni od omissioni.

Per quanto riguarda la definizione di pena, si può dire genericamente che essa è una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico e sostanzialmente consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale, quale, ad esempio, la libertà, il patrimonio.

In Italia, attualmente, il principale complesso di norme giuridiche penali è costituito dal Codice Penale, il cosiddetto Codice Rocco, pubblicato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 ed entrato in vigore il 1° luglio 1931 a cui si aggiunge la normativa speciale.

PRINCIPIO DI LEGALITA'

Il diritto penale italiano si fonda sul principio di legalità ("nullum crimen, nulla poena sine lege") sancito:

- dall'articolo 25 della Costituzione:

"...Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge";

- dall'articolo 1 del Codice Penale:

"Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite";

LEGALITA' FORMALE si basa su TRE PRESUPPOSTI:

- 1) **RISERVA DI LEGGE**: solo al potere legislativo appartiene il monopolio normativo in materia penale - art. 25 Cost.
- 2) **TASSATIVITA'**: riguarda la tecnica di FORMULAZIONE delle norme penali (indicazione precisa di ciò che è penalmente illecito e divieto per il giudice di fare ricorso all'analogia)
- 3) **IRRETROATTIVITA'**: riguarda la VALIDITA' NEL TEMPO della legge penale artt. 2 CP e 25 Cost: irretroattività delle legge sfavorevole; retroattività della legge favorevole

IL REATO

Soggetto attivo del reato (agente, reo).

SOLO LA PERSONA UMANA

- Responsabilità Enti ed Aziende D.Lgs. 231/2000
- Electronic Agents / Intelligenza Artificiale

Si distingue tra:

- CAPACITA' PENALE: riguarda tutti indistintamente
- CAPACITA' ALLA PENA: presuppone l'imputabilità

Precetto e Sanzione

Le norme penali di regola risultano costituite da due elementi:

- il precetto
- la sanzione

Il **precetto** è il comando di tenere una certa condotta, e cioè di non fare una determinata cosa o di compiere una data azione, e il più delle volte è implicito; ad esempio la legge penale in materia di omicidio ex art. 575 c.p. non dice “Non uccidere”, ma “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione etc..”.

Tuttavia dalla sanzione, che è fissata direttamente dalla disposizione, solitamente si ricava la regola di condotta ossia il precetto: **la sanzione è, dunque, la conseguenza giuridica che deve seguire l'infrazione del precetto.**

In alcuni casi il legislatore affida la **descrizione del precetto a fonti extrapenali, ossia a norme che provengono da altri rami dell'ordinamento** (come quello amministrativo) attraverso il meccanismo della **norma penale in bianco**, con la quale la scelta incriminatrice viene effettuata dal legislatore penale con la previsione della sanzione ma senza descrivere il precetto, con rinvio ad una fonte extrapenale

(un esempio è dato dall'**art. 650 c.p.**, in materia di contravvenzioni, che sanziona con “l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206” il comportamento di “chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene”, formulando così un precetto in modo generico - l'osservanza di un generico “provvedimento legalmente dato dall'Autorità” - e determinando, invece la sanzione).

In altri casi il legislatore **rimanda l'integrazione del precetto ad atti normativi secondari o, addirittura, ad atti non normativi** (come, ad esempio, provvedimenti amministrativi).

D'altronde, la norma penale in bianco costituisce uno strumento opportuno in settori altamente specializzati e tecnici, in cui l'atto normativo non può che contenere un precetto generico su un obbligo di obbedienza, che deve essere completato dalla normativa secondaria, più idonea ad integrare con dati tecnici il precetto medesimo

(si pensi, ad esempio, al decreto del Ministro della Sanità di **aggiornamento delle tabelle delle sostanze rientranti nel concetto di “stupefacenti”**).

Bene Giuridico / Interesse Tutelato

Ogni norma penale tutela un determinato bene o interesse

Pertanto, l'oggetto giuridico del reato è **il bene giuridico o l'interesse giuridico tutelato dalla norma** che prevede il reato (es: la norma che punisce il “furto” tutela il bene giuridico “patrimonio”). L'individuazione dei beni protetti va fatta tenendo conto dei **principi sanciti dalla Costituzione**.

L'oggetto giuridico non va confuso con l'oggetto materiale dell'azione

(ad esempio nel furto di un'automobile l'oggetto giuridico tutelato è il patrimonio mentre l'oggetto materiale della condotta è il veicolo).

L'individuazione dell'oggetto giuridico tutelato diviene indispensabile specie a fronte di reati che il legislatore non inserisce in una particolare categoria (si pensi **ai reati previsti dalle leggi speciali**); si può presentare la necessità di accertare la natura degli illeciti penali al fine di individuare la disciplina applicabile (ad esempio, **la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7, relativa al danno di particolare gravità**, riguardante per espressa previsione normativa i soli delitti contro il patrimonio).

IL REATO

Come è "STRUTTURATO" il reato?

E' un unicum che tuttavia si compone di svariati elementi che debbono tutti essere presenti per poter ritenere realizzata la fattispecie criminale prevista dalla legge:

CONDOTTA-EVENTO

RAPPORTO DI CAUSALITA'

OFFESA-ELEMENTO SOGGETTIVO

CONDOTTA

- Elemento essenziale e fondamentale:
senza condotta non può esserci reato (mentre può esserci reato senza evento)
- Può consistere in una AZIONE o in una OMISSIONE.

L'OMISSIONE

Ha essenza NON FISICA ma NORMATIVA in quanto consiste nel NON COMPIERE L'AZIONE POSSIBILE CHE IL SOGGETTO HA IL DOVERE GIURIDICO DI COMPIERE

Quindi è la VIOLAZIONE DI UN DOVERE GIURIDICO DI FARE sempre che VI SIA IN CAPO AL SOGGETTO LA POSSIBILITA' CONCRETA DI ADEMPIERE DETTO DOVERE.

Es. (omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale)

L'EVENTO

- E' il RISULTATO dell'azione o dell'omissione e deve a queste essere legato da NESSO CAUSALE
- Non tutte le fattispecie di reato prevedono l'esistenza di un evento, tanto che accanto ai REATI DI EVENTO (es. omicidio) vi sono i REATI DI PURA CONDOTTA (es. evasione
 - accesso abusivo a sistema informatico).

L'evento è non solo MATERIALMENTE ma talvolta anche CRONOLOGICAMENTE distinto dalla condotta:

- si parla di **REATI AD EVENTO DIFFERITO** quando l'evento segue a distanza di tempo la condotta (es. morte nell'omicidio) e

- di **REATI A DISTANZA** quando l'evento si verifica in luogo diverso da quello in cui si è svolta la condotta (es. minaccia via internet; lesioni provocate da pacco esplosivo recapitato).

Infine l'evento può essere DI DANNO o DI PERICOLO a seconda che leda o metta soltanto in pericolo il bene protetto dalla norma

IL RAPPORTO DI CAUSALITA'

- Per poter attribuire all'agente un fatto penalmente illecito è necessario che **CONDOTTA** ed **EVENTO** siano tra loro **LEGATI** da **NESSO CAUSALE**.
- L'art. 40 CP a questo proposito usa il termine **CONSEGUENZA**.
- Ancor prima l'art. 27 Cost con il termine **PERSONALE** ha voluto escludere la responsabilità penale per fatto altrui.

CASO FORTUITO e FORZA MAGGIORE

- Art. 45 CP parla di **NON PUNIBILITA'** per il caso in cui il fatto sia stato commesso per **CASO FORTUITO** o **FORZA MAGGIORE**.
- Si tratta di fattori che **ESCLUDONO IL RAPPORTO DI CAUSALITA' TRA CONDOTTA ED EVENTO**
- **CASO FORTUITO**: fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento **IMPREVEDIBILE** (il ferito viene trasportato all'ospedale e muore per un incendio)
- **FORZA MAGGIORE**: forze naturali sopravvenute **ESTERNE** all'agente (uccisione del passante da parte di operaio che cade da un'impalcatura a causa di una tromba d'aria improvvisa)

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

- I moderni sistemi penali adottano il **SISTEMA MISTO**: non basta la lesione oggettiva del bene, non basta la sola volontà criminosa.
- **ENTRAMBI**: cioè **LESIONE+ELEMENTO PSICOLOGICO**

In sostanza il fatto illecito **DEVE APPARTENERE PSICOLOGICAMENTE all'autore della condotta**
Storicamente:

- responsabilità **PER FATTO ALTRUI**
- responsabilità **OGGETTIVA** (fatto proprio senza nesso psichico)
Conforme ai principi Costituzionali ?
- responsabilità **COLPEVOLE** (fatto proprio + attribuibilità psichica)
- responsabilità **PERSONALIZZATA** (art. 27 Cost. fatto proprio colpevole con esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva)

COLPEVOLEZZA

La colpevolezza è strutturata
su 3 capisaldi fondamentali:

- **IMPUTABILITA'**
- **CONOSCENZA/CONOSCIBILITA' DEL PRECETTO PENALE**
- **DOLO o COLPA**

IL DOLO

Cosa è il dolo per il codice?

E' RAPPRESENTAZIONE e VOLONTA' del fatto materiale tipico e quindi di TUTTI GLI ELEMENTI (OGGETTIVI- POSITIVI-NEGATIVI) della fattispecie di reato.

Art. 43 CP: definizione del dolo

LA COLPA

- Forma di colpevolezza STORICAMENTE PIU' RECENTE
- E' MENO GRAVE del dolo
- E' ECCEZIONALE e minoritaria (art. 42, 2° comma CP)
- E' SUSSIDIARIA: non è pensabile responsabilità colposa senza previsione di responsabilità dolosa per lo stesso fatto (es. omicidio)

Quindi:

RIMPROVERO per aver realizzato, seppur INVOLONTARIAMENTE, tramite la VIOLAZIONE di REGOLE CAUTELARI di CONDOTTA, un fatto-reato che avrebbe potuto essere evitato mediante l'OSSERVANZA ESIGIBILE DI DETTA REGOLA

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA COLPA

- 1) mancanza della volontà del fatto tipico
- 2) inosservanza della regola di condotta
- 3) attribuibilità dell'inosservanza all'agente (in quanto dal medesimo sia esigibile il rispetto della regola cautelare)

LA PRETERINTENZIONE

La definizione è contenuta nell'art. 43 CP Vi è la VOLONTA' DI UN EVENTO MINORE e la NON VOLONTA' DI UN EVENTO PIU' GRAVE.

- Due ipotesi: omicidio ed aborto preterintenzionale.
- Secondo la dottrina più accreditata si tratterebbe di un dolo misto a colpa, interpretazione che renderebbe la preterintenzione non in contrasto col dettato dell'art. 27 Cost.

Diffamazione e Ingiuria On Line

Ingiuria (Reato depenalizzato con d.lgs. 7/2016 - Governo Renzi) ora sanzionato con i normali mezzi di tutela civilistica dal danno

Elementi:

- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente.
- Anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica (email, messaggio, Compresi), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
- Pena era aumentata se l'offesa era commessa **in presenza di più persone**. (da valutare in sede civile)

Art. 595 c.p. Diffamazione

Chiunque (fuori dai casi di ingiuria), **comunicando con più persone** (anche in tempi diversi – es. passaparola), offende l'altrui **reputazione**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. (soggetto assente o non in grado di percepire l'offesa)

[...]

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o **con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (es. Social,...)**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

- **Decoro**: Complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata, corretta.
- **Onore**: elemento personale che costituisce motivo di soddisfazione, di vanto.
- **Reputazione**: Considerazione in cui si è tenuti dagli altri.

Art. 595 c.p. Diffamazione

- **reato a forma libera**, la condotta diffamante risulta perfezionata **ogniquale volta venga offesa** la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.
- **reato di danno**, per la cui configurabilità, è necessaria la **realizzazione dell'evento** inteso quale percezione e comprensione dell'offesa da parte di più persone. (competenza territoriale giudice – ove si verifica il danno)

Art. 21 Cost. – Libertà di Pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare **liberamente** il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

La **Corte di Cassazione (Cass. Civ. 18 ottobre 1984, n. 5259)** ha stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata **rientrante nel diritto di critica e di cronaca**:

- **veridicità** (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false)
- **continenza** (moderazione)
- **interesse pubblico** (utilità/rilevanza per la comunità)

Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

Caso:

“Fortunato chi parla arabo”: questo è il nome della **campagna promozionale lanciata dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (la “Fondazione M.A.E.”)** per cercare di avvicinare la comunità araba alle collezioni del Museo Egizio, attraverso la tecnica del “due ingressi al prezzo di uno”.

Si tratta di una campagna promozionale destinata a far discutere, soprattutto perché **non gradita a un esponente politico**, che decide di ricorrere a un mezzo immediato e, allo stesso tempo, incisivo per manifestare il dissenso: la **pubblicazione, sulla propria bacheca Facebook**, di un video che riporta una telefonata polemica con un centralinista del museo, accompagnato dal post **“Al Museo Egizio ingressi gratuiti per gli arabi. E gli italiani? Pagano”** e dalla dicitura, tra due banner a caratteri grandi, **“Condividiamo questa vergogna”** e **“Facciamogli sentire cosa ne pensiamo”**.

Dopo aver espresso sul sito e sulla pagina istituzionale del museo **dubbi in merito all'autenticità del video** (peraltro, ripetutamente confermata dall'esponente politico), il 20 gennaio 2018, la **Fondazione M.A.E. presenta un esposto alla Questura di Torino**, sollecitando così le opportune indagini

volte all'accertamento di eventuali illeciti penali. Ottenuta la **conferma della non autenticità del video tramite una perizia tecnica**, la Fondazione M.A.E. conviene in giudizio l'esponente politico avanti al Tribunale di Torino per sentirlo condannare al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e alla rimozione dei contenuti video e testuali offensivi da ogni profilo a lui riconducibile presente su Facebook o su altri social network. Chiede, poi, anche l'emanazione di una congrua penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di perdurante violazione dell'ordine di rimozione e/o di inibitoria, con l'intento di rafforzare l'effettività della condanna.

Sentenza

Nel **ritenere diffamatoria** (e, quindi, ingiustamente lesiva della reputazione della Fondazione M.A.E. anche sotto il profilo civilistico) la **pubblicazione del post sulla bacheca Facebook da parte dell'esponente politico**, la sentenza in esame ha fatto perfetta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, rilevando:

- I. da un lato, la **non conformità della condotta al requisito della verità**, stanti l'assenza di genuinità del video e l'erronea informazione circa il fatto che la promozione "Fortunato chi parla arabo" fosse finanziata dai contribuenti italiani; e
- II. dall'altro, il **mancato rispetto del requisito della contenenza** per l'utilizzo di espressioni che eccedevano in una **vera e propria aggressione gratuita alla Fondazione M.A.E.**, sproporzionata rispetto all'iniziativa criticata e al suo peso economico.

Corte appello sez. III - Torino, 22/06/2021, n. 727

E se voi foste l'Avvocato dell'esponente politico ? Come lo difendereste ?

- Art. 21 Cost: la parola «**liberamente**» può prevedere qualunque mezzo, anche costruzioni video.
- Nella sua condotta **non aveva realizzato un attacco personale all'ente museale**, ma aveva integrato una critica (certamente enfaticizzata e "populisticamente" semplificata, ma non per questo illegittima) alla "discriminazione" operata a scapito dei cittadini non di origine, lingua e cultura araba.
- **qualunque iniziativa promozionale**, per definizione e bono sensu, è scientemente "**discriminatoria**", e non può essere altrimenti: si promuove, appunto, una determinata attività o una determinata categoria di persone e se ne esclude e se ne lascia indietro un'altra.
- È vero che alla **Fondazione M.A.E. vengono erogati dei fondi pubblici**.

il "**Facciamogli sentire cose ne pensiamo**" era stato messo in pratica da qualche stupido **hater** con un incivile e scellerato florilegio di ingiurie, contumelie, minacce e offese telefoniche e telematiche alla volta della FONDAZIONE appellata, non si vede (se non immaginando un'implausibile forma di responsabilità oggettiva di un politico nei confronti dei suoi sostenitori) **perché di questo dovesse rispondere personalmente il politico stesso**, che, tra l'altro, non aveva per nulla incitato a offendere la controparte, né l'invito in sé poteva essere letto e interpretato come un'istigazione all'odio; oltretutto, **parte appellata ha fornito un ordinato elenco delle feroci telefonate ricevute, tutte**

corredate con il nome e cognome del relativo autore, sicché, tutt'al più, sarebbe **bastato denunciare penalmente i singoli responsabili dell'infamia**, piuttosto che citare in giudizio il loro presunto remoto istigatore.

Per tutte le superiori ragioni **l'appello deve essere accolto e la sentenza interamente riformata**.

Diffamazione e



- Offeso è presente?
- Si comunica **con più persone?**
- **Attribuzione di un fatto determinato?**
- Offesa **con qualsiasi altro mezzo di pubblicità?**
- **Il fatto è vero?**
- **Ho interesse ad offendere qualcuno?**

Art. 640 C.p. - Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032

Art. 2598 C.c. - Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) [...];
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) [...].

"Ridicolo!"



Ma che cos'è? Uno scherzo? Ti giri e vedi ovunque gente anziana accompagnata da bionde in minigonna. Sono anziani anche i camerieri che traballano tra i tavoli. Le porzioni sono da assaggio, gli scampi da vasetto del supermercato. Il dolce formato salvalinea. È indovinate un po' il conto?

"Topi e scarafaggi nel ristorante!!!"

Il posto è in centro e passa per una delle migliori steakhouse. La carne è passabile e il servizio è molto gradevole. Peccato che a una certa ora, quando rimangono qualche tavolo ancora occupato incomincia a vedersi il vero volto. Scarafaggi incominciano a passeggiare sereni sui muri e spatacolare, verso le 23.00 un bellissimo ratto ha cominciato a passeggiare sul pavimento!!!! Incredibile, mai successo in nessun paese del mondo.

Il giorno dopo abbiamo fatto denuncia alle autorità competenti. Non so se ancora aperto.

"State alla larga PIU' CHE POTETE da questo ristorante!"



RIPETIAMO DA SUBITO! STATE ALLA LARGA DA QUESTO RISTORANTE!
Servizio economico, ok... ma PESSIMO! E ti fregano pure alla grande sulle offerte!
Vogliamo dire... come puoi farti prendere il menù da 13 euro, "intortandomi" col fatto che c'è anche il secondo, e poi...
- MI FAI CREDERE CHE MI STAI OFFRENDO LA BRUSCHETTA
- MI FAI STRAPAGARE IN MODO ASSURDO BEVANDE E CAFFÈ
- E SU 4 PORTATE ORDINATE NE SBAGLI 3??? (gli ordini continuavano ad essere confusi, e ci siamo DOVUTI ACCONTENTARE di quello che ci stavano dando! assurdo!)

Per faria breve... da 13 euro che dovevano essere, abbiamo pagato 22 euro a testa. Senza parola. Avessimo almeno mangiato bene, non ci sarebbe da lamentarsi. MA VI ASSICURIAMO, la qualità del cibo è scadente al pari del servizio prestato.

STATE ALLA LARGA DA QUESTO RISTORANTE! DA DENUNCIA!
ECONOMICO, MA PESSIMO!

Recensione negativa su TripAdvisor, cliente dovrà risarcire lo chef Iginio Massari

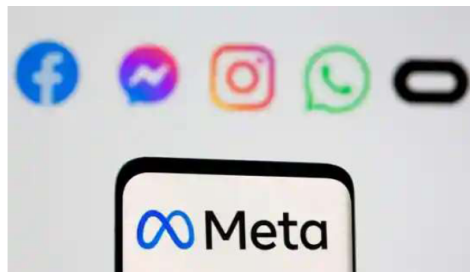
Il re della pasticceria ha denunciato un cliente che aveva lasciato un commento offensivo su TripAdvisor, ottenendo un risarcimento per danno di immagine

"Se questa è la tua pasta di mandorle allora non sai cosa sia la realtà La crema pasticceria è vomitevole. Sarai pure un pasticcere stellato, ma se vuoi imparare a lavorare devi assaggiare i nostri prodotti del sud Italia"

Diffamazione aggravata

la pubblicazione di contenuti attraverso i social network rappresenta senza dubbio una forma di "comunicazione con più persone" e, pertanto, corrisponde perfettamente alla fattispecie delineata dall'art. 595, III comma, c.p. (Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018)

Diffamazione e



Ma se offendo qualcuno attraverso WhatsApp è Ingiuria o Diffamazione ?

Dipende..

Sentenza Cass. Pen. n. 33219/21

- Pubblicazione dei messaggi offensivi sulla reputazione della ex-fidanzata/o sul proprio stato di WhatsApp ?

SI è Diffamazione e la Suprema Corte ha ritenuto che la «prova della diffusività» dell'offesa in tal modo propagata tramite WhatsApp **non richiede la specifica dimostrazione che i vari contatti della rubrica disponessero dell'applicazione e, dunque, potessero effettivamente visionare lo stato contenente il messaggio offensivo.** D'altronde, i giudici hanno ritenuto «del tutto razionale» l'intento diffamatorio realizzato attraverso la pubblicazione dello stato offensivo della reputazione altrui, poiché, se fosse mancata questa intenzione, il mittente avrebbe potuto mandare un messaggio individuale al destinatario.

- Pubblicazione dei messaggi offensivi sulla reputazione della ex-fidanzata/o sulla chat di gruppo di WhatsApp in cui **non** è presente la/il propria/o ex-fidanzata/o ?

SI è Diffamazione. Sono presenti tutti gli elementi costitutivi del reato.

- Pubblicazione dei messaggi offensivi sulla reputazione della ex-fidanzata/o sulla chat di gruppo (due o più altre persone oltre ai soggetti) di WhatsApp in cui è presente la/il propria/o ex-fidanzata/o ? Differenza se **è o non è** online ?

C'è presenza quando la persona interessata è collegata all'applicazione in quel momento, e quindi è in grado di percepire i contenuti, anche se è fisicamente distante e a prescindere dal tipo di dispositivo che utilizza (Pc, tablet, smartphone, ecc.).

Quindi, il classico "botta e risposta" che avviene anche nelle conversazioni di gruppo, dove alcuni interloquiscono con replica immediata, sarà **INGIURIA** se la persona che viene offesa sta partecipando alla discussione. Se invece l'offeso è assente e si collega dopo, **quando il messaggio offensivo nei suoi confronti è già stato letto da almeno altri due partecipanti**, sussisterà il reato di **DIFFAMAZIONE**.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale **è fornita al mittente documentazione elettronica,** con **piena valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.**

Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 2 (Comma 1) - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

- il **mittente**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- il **destinatario**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- il gestore del servizio**, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

Articolo 3 (Comma 1) - Trasmissione del documento informatico

Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
 nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Articolo 4 (Comma 1) - Utilizzo della posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è **valida agli effetti di legge**.

Articolo 5 (Comma 1) - Modalità della trasmissione e interoperabilità

Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario **direttamente o trasferito** al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore **provvede alla consegna** nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

Comma 1: Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la **RICEVUTA DI ACCETTAZIONE** nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono **prova dell'avvenuta spedizione** di un messaggio di posta elettronica certificata.

Comma 2: Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato **dal destinatario fornisce al mittente**, all'indirizzo elettronico del mittente, la **RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA**.

Comma 3: La **ricevuta di avvenuta consegna** fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è **effettivamente pervenuto** all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e **certifica il momento della consegna** tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Comma 5: La **ricevuta di avvenuta consegna** è rilasciata contestualmente alla messa a disposizione del messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario [...], **indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario**.

Esempio:

03-05-2022 18:03

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: tizio.caio@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/05/2022 alle **ore 18:03:15 (+01:00)** il messaggio «oggetto» proveniente da «tizio.caio@legalmail.it» ed indirizzato a «sempronio@pec.aruba.it» è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: XXXXXXXX.OOOOOOOO.AAAAAAAA.BBBBBBBB.posta-certificata@legalmail.it

Allegati:

Daticert.xml

Postacert.eml

Articolo 8 (Comma 1) - Avviso di mancata consegna

Quando il messaggio di posta elettronica certificata **non risulta consegnabile** il gestore comunica al mittente, **entro le 24 ore successive all'invio (termine perentorio)**, la mancata consegna tramite un avviso [...].

Articolo 9 (Comma 1) - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

Le **ricevute** rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata **sono sottoscritte** dai medesimi mediante **una firma elettronica avanzata** [...], generata automaticamente dal sistema di posta elettronica [...].

Articolo 1 c.1 (lett.m) – Oggetto e Definizioni

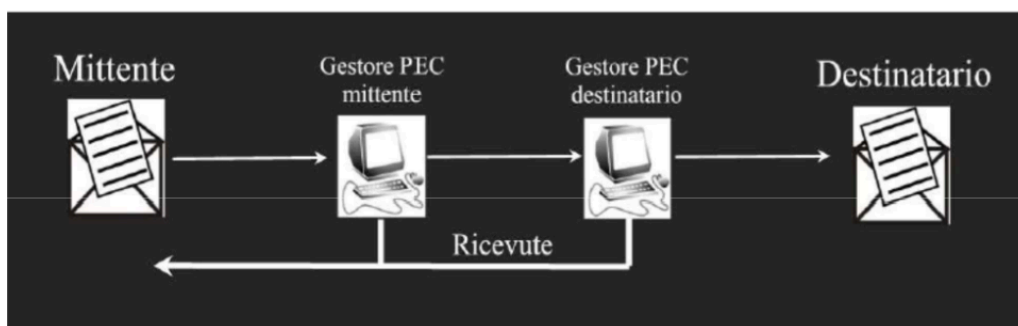
Virus Informatico : un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Articolo 12 - Virus informatici

Comma 1: Qualora il gestore del mittente riceva **messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente** dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso **il gestore conserva i messaggi ricevuti per 30 mesi** secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Comma 2: Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici **è tenuto a non inoltrarli al destinatario**, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario **conserva i messaggi ricevuti per 30 mesi** [...]

Posta Elettronica Certificata (PEC)



CONTRATTI TELEMATICI

CONTRATTO

Art. 1321 c.c.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

Requisiti del contratto

Art 1325 c.c.

- Accordo delle parti
- Causa
- Oggetto
- Forma (quando richiesta ad substantiam)

Accordo delle parti

Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo.

L'accordo fra le parti può essere manifestato in **due modi**:

Tacito: l'intenzione di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento delle parti

Espresso: consiste in una dichiarazione specifica, scritta o orale che contiene la volontà di concludere un determinato contratto.

Causa

La causa è il riferimento alla funzione economica (in senso ampio) che le parti intendono realizzare con quel contratto

Causa illecita 1343 c.c. ---- Contratto nullo (art. 1418 c.c.)

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative (illegale), all'ordine pubblico o al buon costume (immorale).

Le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), sono quelle obbligazioni che trovano la propria fonte nei doveri morali e sociali che, pur non essendo giuridici, quindi non coercibili, non sono indifferenti per l'ordinamento.

Oggetto

Art. 1346 c.c.

L'oggetto del contratto deve essere:

- possibile,
- lecito,
- determinato o determinabile.

Forma

(quando richiesta ad substantiam)

- Forma espressa / tacita
- Forma scritta / orale
- Contratti formali (Atto pubblico e scrittura privata – art. 1350 c.c.) / Contratti a forma libera
- Forma ad substantiam / forma ad probationem

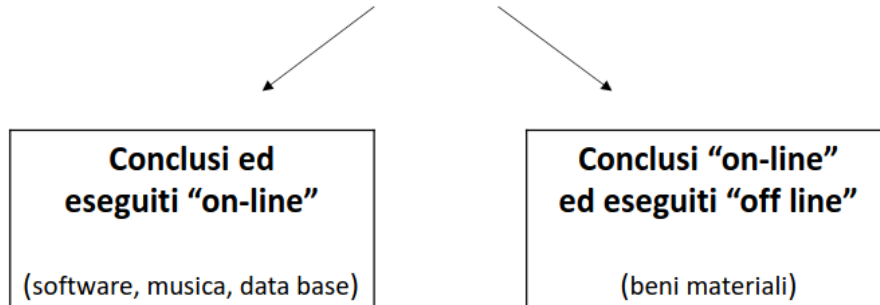
Contratti Telematici

Nozione

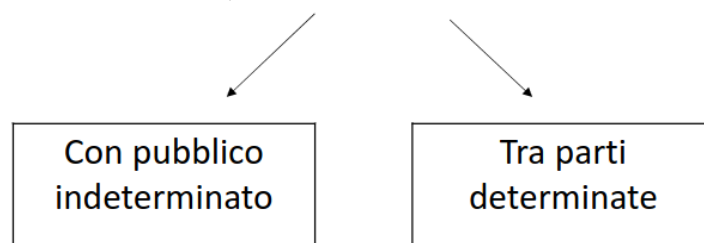
Contratti stipulati per via elettronica,
mediante l'uso di un computer

TIPOLOGIE DI CONTRATTI TELEMATICI

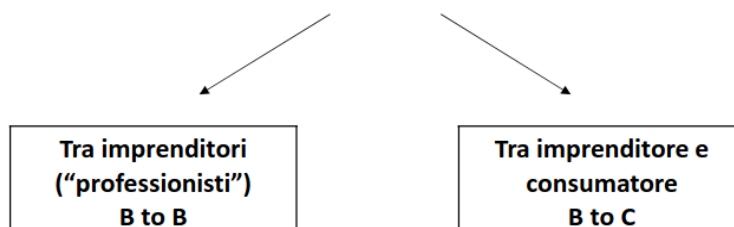
1°) “Diretti” e “Indiretti”



2°) Siti internet ed E-mail



3°) B. to business e B. to consumer



Contratti "Business to Business"

I. SOGGETTI

Professionista: chi agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale

Consumatore: chi agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale

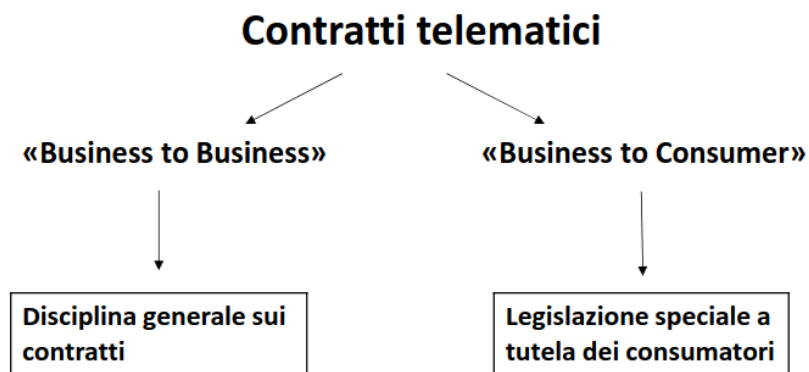
Contratti telematici: norme applicabili (in base ai soggetti coinvolti)

1°) BUSINESS to CONSUMER tramite siti internet

- **Norme inderogabili (es. diritto di recesso: 14 giorni ; clausole vessatorie)**

2°) BUSINESS to BUSINESS tramite siti internet

- **Norme derogabili**



Codice del consumo
Decreto legislativo,
06/09/2005 n° 206

Diritto di recesso

Il codice civile prevede la **regola generale** secondo cui un contratto, una volta stipulato, non possa essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (art. 1372 cc primo comma).

Una delle cause ammesse dalla legge per potersi liberare dell'obbligazione contrattuale è il caso del **recesso unilaterale**, ossia il caso in cui una parte può esercitare la facoltà di recedere dal contratto a determinate condizioni:

- se questa facoltà è prevista nel contratto
- e
- finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Il Codice del Consumo (D. Lsg. 206 del 2005) ha introdotto un correttivo a questa regola generale, laddove il contratto sia stato stipulato

- Da un **consumatore** e
- a **distanza** o **negoziato fuori dei locali commerciali**.

In presenza di tali circostanze, l'art. **52 Cod. Consumo** consente al consumatore di potersi liberare dell'obbligo contrattuale e quindi di esercitare il diritto di recesso **senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi** diversi da quelli previsti all'**articolo 56, comma 2** (costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista), e all'**articolo 57** (costo della restituzione dei beni, a meno che il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia ommesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore).

Il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di 14 giorni, salvo che le parti non abbiano concordato un termine più lungo.

ECCEZIONI

art. 59 del D.lgs. 205/2006

Ci sono casi in cui il **diritto di recesso non può essere esercitato dal consumatore** che ha acquistato a distanza o fuori dai locali commerciali.

- a) i **contratti di servizi** dopo la **completa prestazione del servizio** se l'**esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore** e con l'**accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista**;
- b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
- c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
- h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
- i) la **fornitura di registrazioni audio o video sigillate** o di **software informatici sigillati** che **sono stati aperti dopo la consegna**;
- j) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- k) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

- m) la **fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale** se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

È possibile esercitare il diritto di recesso in caso di acquisti in negozio?

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 52 Codice del Consumo), pertanto non potrà essere esercitato nel caso di acquisti effettuati in negozio, salvo che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

Diverso dal diritto di recesso è il diritto di agire per richiedere la garanzia per il bene difettoso.

Gli articoli 1490 e seguenti del codice civile, prevedono il diritto per l'acquirente di pretendere una garanzia generale quando la cosa venduta presenta dei difetti tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il compratore ha l'onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso entro **otto giorni dalla loro scoperta** e l'azione si prescrive **entro un anno** dalla consegna del bene.

Alla garanzia generale prevista dal codice civile, si affiancano le tutele previste dal Codice del consumo quando il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore

Gli artt. 130 e seguenti del codice suddetto prevedono che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso **entro due mesi** dalla loro scoperta e l'azione diretta si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Clausole Vessatorie

Sono clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un'altra.

La disciplina applicabile varia a seconda della natura dei contraenti:

1. nel Codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.): si applica nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (**B2B**, ossia business to business) o tra consumatori (**C2C**, ossia consumer to consumer);
2. nel Codice del Consumo (artt. 33 ss. d. lgs. 205/2006): si applica nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore (**B2C**, ossia business to consumer).

Clausole vessatorie nel Codice del Consumo

Il Codice del Consumo considera sempre nulle – anche se di specifica trattativa – le clausole che abbiano per oggetto o effetto (art. 36 c. 2 Cod. Cons):

- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'elenco di cui all'art. 33 Cod. Cons. **non è tassativo**.

Modalità di Conclusione del Contratto

Accordo delle Parti

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 13.1. D.Lgs e-commerce

Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi di inoltro dell'ordine per via elettronica

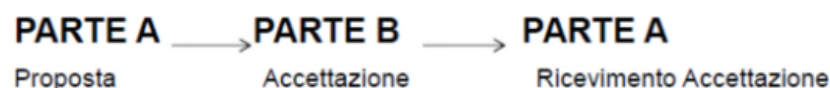
Schemi:

- 1° Scambio di proposta ed accettazione (1326 c.c.)
- 2° Offerta al pubblico (1336 c.c.)
- 3° Comportamento concludente (1327 c.c.)

1° Scambio di proposta ed accettazione Art. 1326 c.c.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta



Esempio E-MAIL

- **Proposta** del fornitore via e-mail
- **E-mail perviene** al server del compratore o del suo provider
- **Il compratore invia l'accettazione** via e-mail al fornitore

CONCLUSIONE CONTRATTO: quando e-mail di accettazione perviene al server del fornitore o del suo provider

E' sufficiente la "conoscibilità" dell'accettazione:

- Art. 1335 c.c.: presunzione di conoscenza se giunge all'indirizzo
- Art. 45.2 Codice AD: se **reso disponibile** all'indirizzo elettronico dichiarato
- Art. 11 dir: ricevimento quando si ha la possibilità di accedervi

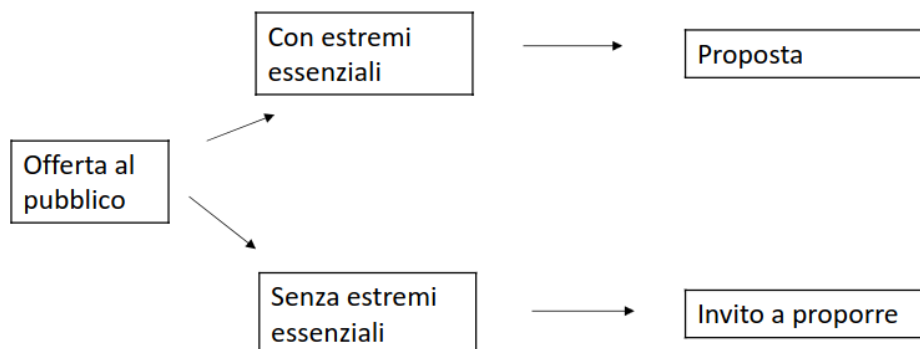
Trasmissione del documento informatico

Concetto di Spedizione e Consegna

Il documento informatico trasmesso per via telematica **si intende spedito** dal mittente **se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato** al destinatario **se reso disponibile** all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

2°) Offerta al pubblico (SITO INTERNET) Art. 1336 c.c.

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi



Esempio - SITO INTERNET

Di regola, l'offerta sul sito contiene gli elementi essenziali del contratto e, quindi, vale quale PROPOSTA

Fornitore offre al pubblico libri sul proprio sito internet (proposta)

Acquirente compila l'ordine di acquisto e **invia accettazione** con «POINT-AND-CLICK» sull'icona OK

= CONCLUSIONE CONTRATTO: quando gli impulsi elettronici di accettazione pervengono al server del fornitore o del suo provider

3°) Comportamento concludente

Art. 1327 c.c.

Se richiesto dal proponente o da natura affare o usi, il contratto è concluso con l'inizio di esecuzione

ESEMPIO: ordine del compratore via e-mail e, senza rispondere, spedizione della merce da parte del fornitore

Electronic agents

Quando il computer "partecipa" alla trattativa operando scelte non predeterminate dal titolare, la dichiarazione è imputabile al computer o al suo titolare?

Nel nostro ordinamento, le dichiarazioni negoziali sono sempre imputabili alle persone e non alle macchine

DOCUMENTI E FIRME ELETTRONICHE

FONTI NORMATIVE

Codice dell'Amministrazione Digitale (noto anche come “CAD”), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (D.Lgs. 82/2005) e successive modifiche

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (noto anche come electronic IDentification Authentication and Signature “eIDAS”) entrato in vigore il 1 luglio 2016.

Base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari degli stati membri, ossia servizi di **identificazione digitale**, di **firma elettronica**, nonché **servizi di recapito elettronici**.

Documenti

Tipi di Documenti

Documento elettronico (art. 3, comma 1, n. 35, eIDAS):

qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva

Documento informatico (art. 1, lett. p, CAD):

il documento elettronico che contiene la **rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti**.

Cioè che abbia effetti sulla sfera giuridica del soggetto (es. responsabilità, diritti, obblighi,...)

Documento analogico (art. 1, lett. p-bis, CAD):

la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Firme Elettroniche

Tipi di Firme

- **Firma elettronica (cd. semplice)**
- **Firma elettronica Avanzata**
- **Firma elettronica Qualificata**
- **Firma Digitale**

Firma elettronica (cd semplice)

Tipi di Firme

La **definizione di firma elettronica (cd semplice)**, contenuta nell'art. 3, comma 1, n. 10, del eIDAS, è quell'insieme di “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”.

Le tipologie di dati elettronici utilizzati per le firme elettroniche possono essere classificati in **tre categorie** a seconda che il meccanismo si basi:

- sulle **conoscenze dell'utente** (ad es. la conoscenza di una parola chiave o di un numero di identificazione personale),
- sulle **caratteristiche fisiche dell'utente** (ad es. l'impronta digitale o della retina),
- sul **possesso di un oggetto da parte dell'utente** (ad es. una tessera magnetica).

Firma elettronica Avanzata

Tipi di Firme

l'eIDAS, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, n. 11 e dell'art. 26, prevede che rientrino tra le **firme elettroniche avanzate** quelle che soddisfano i **requisiti** di essere:

- connessa unicamente al firmatario,
- idonea a identificare il firmatario,
- creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può - con un elevato livello di sicurezza - utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo,
- collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Ad esempio un tipo di firma elettronica avanzata può ben essere quella apposta con **tecniche biometriche (es. firma grafometrica)** aventi garanzie di sicurezza maggiori rispetto alla semplice firma elettronica

Firma elettronica Qualificata

Tipi di Firme

La **firma elettronica qualificata** è definita all'art. 3, comma 1, n. 12, dell'eIDAS, come “una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un **certificato qualificato per firme elettroniche**”.

Da notare è che nella definizione di firma elettronica qualificata viene precisato come elemento essenziale quello del **certificato qualificato per firme elettroniche**; il concetto di certificato non è invece menzionato nella definizione di firma elettronica avanzata.

Certificati sono rilasciati dai «**prestatori di servizi fiduciari accreditati**», soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di AgID, emettono certificati qualificati.

Firma Digitale

Tipi di Firme

La **firma digitale**, infine, è definita all'art. 1, comma 1, lett. s), del CAD, come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un **sistema di chiavi crittografiche**, una **pubblica** e una **privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e l'**integrità** di un **documento informatico o di un insieme di documenti informatici**”.

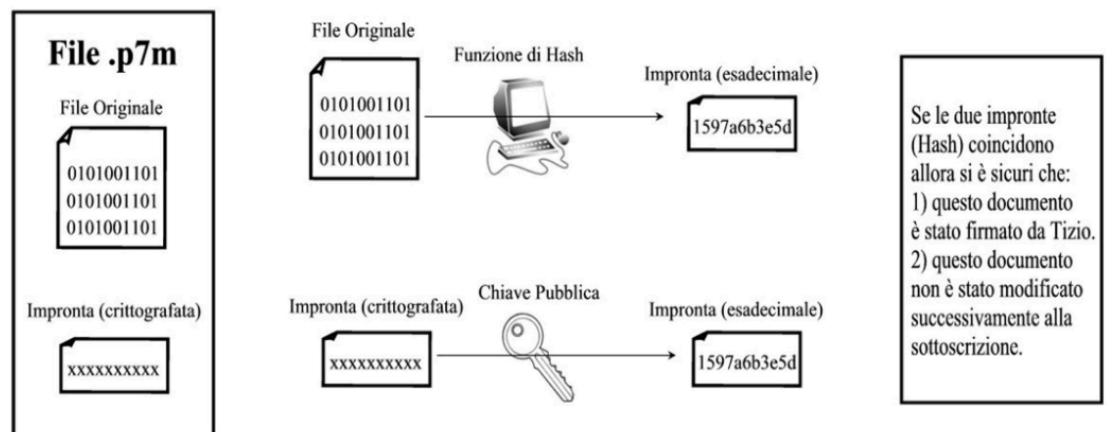
Nel presente caso viene scelta una peculiare tecnologia, quella della **crittografia a chiavi asimmetriche**; tale sistema garantisce un ulteriore livello di sicurezza rispetto a quello previsto per la firma elettronica qualificata.

Tipologia di Firme Digitali: Cades, Pades e Xades

COME FUNZIONA FIRMA DIGITALE (CADES)



1. L'applicativo di firma calcola l'impronta (evidenza informatica) del file da firmare attraverso l'algoritmo di Hash che deve essere "collision resistant".
2. L'applicativo di firma cifra l'impronta (digest) usando la chiave privata memorizzata sul certificato di firma che deve avere determinati requisiti di robustezza.
3. La sottoscrizione così generata da un determinato file è sempre identica, indipendentemente dal programma che genera la firma.
4. Il documento sottoscritto, l'impronta cifrata, il certificato dell'ente certificatore sono inseriti in una busta unica .p7m.



Valenza Probatoria Documento Informatico

Art. 20, comma 1-ter, CAD

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

Art. 32, comma 1, CAD

Il titolare del certificato di firma è **tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma** o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì **tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma**.

Art. 2702 c.c. – Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della **provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta**, se colui contro il quale la scrittura è prodotta **ne riconosce la sottoscrizione**, ovvero se questa è **legalmente considerata come riconosciuta**.

Art. 20, comma 1-bis, CAD. Il documento informatico soddisfa il **requisito della forma scritta** e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta:

- una **firma digitale**,
- altro tipo di **firma elettronica qualificata**
- o una **firma elettronica avanzata**
- o, comunque, è formato, **previa identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 (Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) con modalità tali da garantire la **sicurezza**,

integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la **sua riconducibilità all'autore. (SPID / Carta Identità Elettronica)**

Art. 20, comma 1-bis, CAD

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Le caratteristiche di sicurezza vanno riferiti al processo di creazione del documento informatico e quelle di integrità ed immodificabilità al documento informatico.

Responsabilità Internet Service Provider (ISP)

Responsabilità ISP e Reati

Il caso «Cantone»

Ordinanza Tribunale Napoli Nord (03/11/2016)

Sentenza CGCE C-18/18 (03/10/2019)

Il caso «Cantone» Ordinanza Tribunale Napoli Nord, 03 novembre 2016

La vicenda aveva ad oggetto la diffusione in rete, su Whatsapp e poi su Facebook di alcuni video hard della giovane donna, con una conseguente viralità che aveva portato alla diffusione incontrollata e incontrollabile di tali contenuti nelle più varie forme.

La vittima era riuscita ad ottenere un provvedimento d'urgenza con il quale eliminare i contenuti, ma le era stato negato il diritto all'oblio.

In particolare l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord ha rappresentato un precedente per tutti i casi di revenge porn su internet, e ha chiarito il ruolo e i compiti degli hosting provider nei casi di specie.

La vittima, infatti, aveva domandato ed ottenuto dal Tribunale un provvedimento d'urgenza al fine di bloccare la pubblicazione dei contenuti e chiederne contestualmente la rimozione.

A questa prima ordinanza si era opposta Facebook sostenendo l'inesistenza di un obbligo di rimozione in difetto di preventivo ordine delle autorità competenti, e l'eccessiva gravosità dell'onere di monitorare e rimuovere ogni post contenente immagine della Cantone.

Il Tribunale di Napoli Nord, pur confermando l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza ovvero l'obbligo di ricercare attivamente i fatti che indichino la presenza di attività illecite, ex art. 17 del D.lgs. 70/2003, **ha ritenuto sussistente la responsabilità del provider, che sia venuto a conoscenza del fatto che l'informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l'ulteriore diffusione della stessa.**

Inoltre, secondo il ragionamento compiuto dal Tribunale, non sarebbe condivisibile la tesi per cui sia indispensabile l'ordine di un'autorità per la rimozione dei contenuti, essendo invece più che sufficiente la segnalazione dell'utente.

Questa interpretazione della norma contenuta nel decreto sul commercio elettronico, è deducibile da numerosi elementi.

Se l'obbligo di rimozione nascesse soltanto a seguito di una pronuncia dell'autorità: la previsione di un esonero da responsabilità anche per la sola mancata conoscenza dell'illecito non avrebbe senso; così come la previsione di cui all'art 17, che sancisce l'assenza di un obbligo generale preventivo, sembra confermare al contrario un obbligo di attivarsi una volta conosciuto l'illecito.

Il ragionamento del Tribunale, inoltre, si affida anche al tenore letterale dei Considerando nn. 42 e 46 della direttiva sul commercio elettronico, secondo i quali affinché il prestatore di servizi di hosting possa godere di una limitazione di responsabilità, debba agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle stesse nel momento in cui venga a conoscenza della presenza di attività illecite.

La direttiva, poi, specifica che tale rimozione deve avvenire nel rispetto del principio di libertà di espressione degli utenti. **E' doveroso rilevare che sembrerebbe poco ragionevole dover attendere un ordine dell'autorità per intervenire, quando gli interessi in gioco sono diritti della personalità, per cui si rischierebbe di attivarsi una volta che questi siano stati irrimediabilmente compromessi e non più suscettibili di reintegrazione.**

Corte di Giustizia dell'Unione Europea **sentenza 3 ottobre 2019** **adottata nella causa C-18/18**

IL CASO:

Eva Glawischnig-Piesczek, **parlamentare austriaca dei Verdi**, aveva chiesto a Facebook di rimuovere il **commento diffamatorio di un utente**.

Facebook l'aveva fatto solo dopo che la Glawischnig-Piesczek aveva vinto il primo grado in tribunale.

Nel frattempo Il commento veniva riproposto anche attraverso l'utilizzo di terminologie differenti dallo stesso utente e da altri soggetti.

La causa era arrivata fino in Cassazione, dove la Suprema corte aveva spedito le carte a Lussemburgo per chiedere delucidazioni sull'interpretazione della direttiva e-commerce 2000/31/CE.

la Corte risponde che la direttiva consente a un giudice di uno Stato membro di ingiungere a un prestatore di servizi di hosting:

- a) di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;
- b) di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime,

[...]

[...] (segue)

purché

- **la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione d'illiceità e che contengono gli elementi specificati nell'ingiunzione**
e purché
- le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita **non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto** (il prestatore di servizi di hosting può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati)

la Corte risponde che la direttiva consente a un giudice di uno Stato membro di ingiungere a un prestatore di servizi di hosting:

- c) di **rimuovere** le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di **bloccare** l'accesso alle medesime **a livello mondiale**, nell'ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto.

Rispetto a questa questione, l'Avvocato Generale rilevava nelle sue conclusioni come il diritto dell'Unione non ostasse a una rimozione su scala mondiale di un contenuto, **ma che la questione andasse analizzata in base al diritto internazionale e non al diritto Ue** (AG C 18-18, par. 92). La Corte riprende questa impostazione, riconfermando che la direttiva non osta a una portata globale di un'ingiunzione di tal fatta e **come sia necessario guardare alle norme applicabili a livello internazionale** (CGUE, C 18-18, par. 50-51).

Direttiva 2000/31/CE gra(«Direttiva sul commercio elettronico»)

Legittimo Provvedimento di Inibitoria «pro futuro»

Articolo 18

Ricorsi giurisdizionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione **consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.**

Considerando (48) Dir 2000/31/CE

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di **adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi** da loro ed è previsto dal diritto nazionale, **al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.**

Diligenza del Provider

L'hosting provider è chiamato quindi a valutare “[...] secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza [...], nonché, in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per eliminare il contenuto segnalato”.

Ciò vale, in sostanza, a circoscrivere la responsabilità del prestatore alla fattispecie della **colpa grave o del dolo**:

se l'illiceità deve essere "manifesta", vuol dire che sarebbe possibile riscontrarla senza particolare difficoltà, alla stregua dell'esperienza e della conoscenza tipiche dell'operatore del settore e della diligenza professionale da lui esigibile, così che non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso.

Regolamento UE Digital Markets Act

« relativo a un mercato unico dei servizi digitali
(legge sui servizi digitali)
e che modifica la direttiva 2000/31/CE »



Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000

“relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno” si pone come obiettivo quello di contribuire al buon funzionamento del mercato comune garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri (art. 1, par. 1)

Decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003

Emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001, l'Italia ha dato **attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000**.

Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico è volta ad assicurare **la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico**, che è, per sua stessa natura, **senza frontiere**.

REGOLAMENTO UE - Digital Markets Act

Il DMA è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
è entrato in vigore il 1° novembre 2022 e ha iniziato ad essere applicato sei mesi dopo la sua entrata in vigore, ossia il 2 maggio 2023.

In base alla DMA, la Commissione europea ha designato come "gatekeeper" (Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft e ByteDance) alcuni fornitori di "servizi di piattaforma essenziali" che soddisfano una serie di criteri.

Una volta designati, i "gatekeeper" specifici avranno sei mesi di tempo per iniziare a rispettare gli obblighi della DMA, quindi **marzo 2024**.

Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari – Digital Service Act (DSA)

Articolo 7 - Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

1. Ai prestatori di servizi intermediari **non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.**

Articolo 3 - Semplice trasporto ("mere conduit")

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel **trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione**, il prestatore del servizio **non** è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
 - a) **non dia origine alla trasmissione;**
 - b) **non selezioni il destinatario** della trasmissione; e
 - c) **non selezioni né modifichi le informazioni** trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la **memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse**, a condizione che questa serva **solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione** e che la sua **durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.**
3. Il presente articolo lascia **impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.**

Articolo 4 - Memorizzazione temporanea ("caching")

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel **trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio**, il prestatore **non** è responsabile della **memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta**, a condizione che detto prestatore:
[...] segue

[...]

- a) **non modifichi** le informazioni;
- b) si **conformi alle condizioni di accesso** alle informazioni;
- c) si **conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni**, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) **non interferisca con l'uso lecito di tecnologia** ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
- e) **agisca prontamente per rimuovere** le informazioni che ha memorizzato, o per **disabilitare l'accesso alle stesse**, non appena venga **effettivamente a conoscenza** del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state **rimosse dalla rete** o che **l'accesso alle informazioni è stato disabilitato**, oppure che un **organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione**.

Articolo 5 - Hosting

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella **memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio**, il prestatore **non** è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
 - a) **non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali** e, per quanto attiene a **domande risarcitorie**, **non** sia **consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti**;oppure
 - b) non appena **viene a conoscenza** di tali attività o contenuti illegali o **diviene consapevole** di tali fatti o circostanze, **agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi**.
2. Il paragrafo 1 **non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore**.
3. Il paragrafo 1 **non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali**, qualora tali piattaforme online **presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo**.

Articolo 6 - Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

1. I prestatori di servizi intermediari **non** sono considerati inammissibili all'esenzione dalla **responsabilità** prevista agli articoli 3, 4 e 5 **per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi**, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.

Articolo 9 - Ordini di fornire informazioni

1. Appena ricevuto l'**ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio**, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i **prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso**, conformemente al diritto dell'Unione, **in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le **condizioni seguenti**:
 - a) gli ordini contengono gli **elementi seguenti**:
 - una **motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari**, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;
 - **informazioni sui mezzi di ricorso** a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;
 - b) l'ordine impone al prestatore **unicamente di fornire informazioni già raccolte** al fine di prestare il servizio e che **sono sotto il suo controllo**;
 - c) l'ordine è **redatto nella lingua dichiarata dal prestatore** ed è inviato al punto di contatto da questi nominato.

Articolo 8 - Ordini di contrastare i contenuti illegali

1. Appena ricevuto l'**ordine di contrastare specifici contenuti illegali**, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i **prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine**, conformemente al diritto dell'Unione, **in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli **ordini** di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) gli ordini **contengono gli elementi seguenti**:
 - la **motivazione** per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;
 - **uno o più indirizzi URL** (Uniform Resource Locator) **esatti** e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;
 - **informazioni sui mezzi di ricorso** a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;
 - b) **l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine**, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi

generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

- c) l'ordine è **redatto nella lingua dichiarata dal prestatore** ed è inviato al punto di contatto da questi nominato.

Articolo 12 - Condizioni generali

1. I prestatori di servizi intermediari **includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio.**

Tali informazioni riguardano tra l'altro le **politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana.**

Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

Computer Crimes

Definizione di COMPUTER CRIME

Reato che:

- A) implica **l'uso di un sistema informatico** (es. accesso abusivo a sistema informatico, danneggiamento informatico, ...)

oppure

- B) coinvolge un **apparato informatico** quale oggetto su cui ricade l'azione commessa dal soggetto agente. (es. diffamazione/ingiuria, appropriazione indebita, truffa,...)

Accesso Abusivo a Sistemi Informatici o Telematici (Articolo 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente (1) si introduce in un sistema informatico o telematico **protetto da misure di sicurezza** ovvero (2) vi si **mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo**, è punito con la reclusione fino a tre anni. ...”.

“... La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi **esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato**, o con **abuso della qualità di operatore del sistema**; ...”

(attenzione alle policy aziendali)

“... 2) se il colpevole per commettere il fatto usa **violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato**; ...”

“... 3) se dal fatto deriva la **distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento**, ovvero **la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi** in esso contenuti. ... ”

“... Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a **querela della persona offesa**; negli **altri casi** [aggravanti] **si procede d'ufficio**.”

CASO 1 (Cass. SS.UU. n. 17325/2015 – Locus Commissi Delicti):

Radica la **competenza territoriale nel luogo in cui si trova la postazione remota** (c.d. “client”). La Suprema Corte ha considerato l'intera architettura di sistema (server, terminali e rete di trasporto delle informazioni) come un unico elaboratore elettronico, altrimenti definito “sistema telematico”.

La competenza radicata nel luogo in cui si trova il client valorizza **l'unica condotta** materiale qualificabile come “azione informatica” e riconducibile alla volontà del soggetto agente, che consiste nella **digitazione dal terminale periferico di “username” e “password”, oltre che nella pressione del tasto di invio**.

La sola condotta criminosa fisicamente percepibile, nel senso di “movimento muscolare” dell'agente, è proprio l'attivazione del terminale periferico da parte dell'operatore, perché l'impulso (sotto forma di energie o bit) parte, non può più essere bloccato, **determina automaticamente il superamento delle barriere informatiche di accesso e pone automaticamente il soggetto agente nella condizione di consultare le informazioni contenute nella banca dati**.

In tal senso **non rileva** quindi il **luogo in cui si trova il server**, ma quello **decentrato da cui l'operatore, a mezzo del client**.

CASO 2 (Cassazione n. 48895/2018):

- il dipendente di un'azienda, all'atto delle sue dimissioni, aveva **copiato** su alcuni supporti informatici i dati ingegneristici e di progettazione appartenenti all'ex datore di lavoro e ciò **al fine di avvantaggiare una diretta concorrente**.
Oltre alla materiale sottrazione di tali informazioni, **l'imputato aveva anche cancellato i dati dal database aziendale**.
- Il reato di accesso abusivo a sistema informatico, di cui all'art. 615-ter c.p., si **configura in capo al soggetto che, violando le prescrizioni impartite dal titolare disciplinanti le modalità di accesso o impiego, acceda o si mantenga illegittimamente in un database o in un software gestionale**.

In ambito lavorativo e aziendale, tali parametri si riferiscono ai **limiti dell'autorizzazione di accesso ricavabili dalle competenze e funzioni del dipendente**, così da rendere penalmente rilevante la condotta di accesso ad un sistema informatico **avvenuta in violazione delle disposizioni o delle mansioni impartite attraverso l'incarico**, anche ove l'accesso ad alcuni dati sia materialmente impedito da password o aree riservate.

DANNEGGIAMENTO INFORMATICO

(Articolo 635-bis c.p.)

“Chiunque **distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui**, ovvero **programmi, informazioni o dati altrui**, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero **se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema**, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Cass., Sez. V, 5 marzo 2012 n. 8555

CASO:

Il dipendente di una ditta aveva cancellato un cospicuo numero di dati dall'hard disk del proprio pc aziendale ed aveva sottratto diversi cd-rom contenenti il back up dei medesimi contenuti.

Condannato dai giudici di merito per il reato di danneggiamento informatico ex art. 635 bis cod. pen. (oltre che per il reato di furto aggravato), egli ricorre in Cassazione asserendo che **non sussiste la condotta materiale del reato di danneggiamento informatico, in quanto – a seguito dell'intervento di un tecnico informatico – era stato possibile recuperare tutti i files cancellati.**

La censura viene totalmente respinta dalla Corte di Cassazione, che **ritiene senz'altro integrato il reato informatico.**